

עין משפט
נר מצוה

לו א ב מיי פ"א מהל' טומאת אוכלין הלכה יז:
לו ג מיי פכ"ג מהל' מביעה הלכה טו קמג עשין פג טוש"ע ח"מ ס' רטו סוף קי די:
לח ד ה מיי פ"א מהל' שמיטין הלכה כא נב:

מוסף תוספות

א. שם איתא: קוטמן נטיעות, ומפרשי' מן האילן קוטם בד, ליטע או להרכיב, ולא יקפיד בעל האילן.
ב. והו"ל ספק איסורא ולחומרא.
מגין.
ג. אותו ששמו ארו אינו עושה פירות והן נעשרה פירות שמו שטה.
סוף ע"ז
ד. מין ארמה כעין כוכריהא דפ' אר"ע (שבת צ.)
סוף ר"ה נג.

רבינו גרשום

(רתניא) [נתנן] וכו'
א. משום דקרקע דמי: ביערת הדבש. מרשני קרא בדבורא דמצי למימר בפסחית הדבש וקאמר יערת הדבש להכי מפרש ליה ר' אליעזר הכי: מיתבי דבש הוב מכורות אינו לא אוכל ולא משקה.
לדיכא תורת אוכל ותורת משקה עליו: בשלמא לאביי. דמתוך לעיל באותן שתי חלות דמשום דמקוצצא ניהא. הא קמ"ל דאע"ז דוב מקוצצא הוא. עליות עליו. תורת אוכל. אלא לרבא דמתוך לה כר' אליעזר דקרקע דמי אמאי אינו לא אוכל ולא משקה דהא לאו דקרקע דמי הואיל דאורייתא מביעה אמר רב זבד כגון שוב על גבי כלי מאוס. דאינו ראוי לא אוכל ולא משקה ומקוצצא מחמת מיאום הוא: וקשקשין. נסבל על הקט ועל התבן דמטושטש הוא ומקוצצא הוא: מיתבי דבש מכורות כר' בשלמא לאביי. דמוקים לה באותן ב' חלות ניהא דמשי"א אינו לא חלה ולא משקה. הא נמי מצי לתרוציזי בבי' חלות דמקוצצא ניינו ולהיכא דחיישי עליה לאוכללא מטמא טומאת אוכלין. אלא לרבא דמוקים לה כר' אליעזר דקרקע דמי אצי"ג דחיישי עליה אמאי מטמא טומאת אוכלין הא דבש כורות כקרקע דמי ודבין הוא לא מטמא: אמר לך רבא תרין הכי חישוב עליו לאכילה אינו מטמא טומאת אוכלין. דקרקע דמי: תניא כוותיה דרב כהנא. דאמר לעיל דבש מכורות אינו יוצא מידי מאכל לעולם אצי"ג ולא חשיב לאכילה: אמר לו לקצין ענפיה מיכן ומיכן ולא הסתן עצמו מגביה ג' טפחים וקוצין כל הענפים קטנים שהן מג' טפחים ולמעלה מן הארץ ולא אותן הענפים שבתוך ג' טפחים סמוך לארץ דקשה לאילן אם קוצצין: וסדרן שקמה.

אם קנזין לקרץ לפי שחזקה היא וכבר השרישה יפה בארץ מגביה ב' טפחים וקוצין הכל הסתן עצמו לפי שמאותן ב' טפחים יכול להחליץ ג' מן הקשר הסמוך לקרקע וקוצין הכל: חופר ומשרש. אפי' השרשים וקוצין משום דלית להו קנתא: שאין גזעו מחליף. מאחר קציצתו. וכן בתולת השקמה יקצין ג' טפחים ותו לא. כלומר שגז' טפחים ולמעלה קוצין ולא בתוך ג': ורמינהו כר' מפני שהיא עבודה. בשביעית: אלא קוצין למעלה מ" טפחים. דאין מרעיל כלום לאילן. או גומם. או יחתוך לה הענפים עד הארץ בסמוך לארץ. למימרא דאי קוצין למעלה מ" או גומם הענפים מעם הארץ הוא דקשי לה לבתולת שקמה. אבל אי עבד לה באידך גיסא שמגביה ב' טפחים וקוצין מעלי לה. והכי אמרת דמגביה ג' טפחים וקוצין [דמשמען] דבתוך ג' טפחים לא מעלי. מכאן ואילך כלומר מעם הארץ ולמעלה ועד ג' טפחים לא מעלי. שכן לעולם הבא: לכך נאמר [ארץ] דגזעו מחליף. והכי אמרת דאין גזעו מרעיל לה. היינו מג' טפחים ולמעלה: אף צדיק. חס ושלום אין גזעו מחליף שלא יתא לו בן שימלא מקומו: אף הצדיק אין עושה פירות. שכן לעולם הבא: לכך נאמר [ארץ] דגזעו מחליף. והכי אמרת דאין גזעו מחליף: הכא במאי עסקין דאין גזעו מחליף בשאר ארזים. אבל ארו גופו ודאי מחליף: ברוש. ברתא. שיטה. תורניתא. שורבינא לא אתפרש לן: ומקשי' הני ז' הוי. ולא י"י בוטני. כדמרגמינן תחת האלה תחת בוטני. אותו אילן

(א) נראה דל"ל יהודים ממנו בשבת חייל. משום כו'.
(ב) נראה דל"ל בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה מן הקשר י"י

פ:

תרי"ץ ואימא הכי חישוב ע"זיו בו'. אינו מגיה הצריימא אלא ה"ק דבש ככוורתו אינו לא מאכל ולא משקה לענין זה שאם חישב לאכילה שיהא מטמא טומאת אוכלים: **בקנים** ובגפנים **מן הפקק ולמעלה**. וא"ת בלא קנייה נמי יש לו מן הפקק ולמעלה ממנאי יהושע כדלמר בס"פ מרובה (צ"ק דף פא.) א' וי"ל דלאו פירכא היא כלל דאין לו רשות לתחוך כהנס אלא כשציל נטיעה ודוקא מן המדש שאינו עושה פירות וממקום שאין עושה פירות וממקום שאין רואה את הממה כדלמר הסם ועוד דכמה פקקים יש בגפנים וקנים והכא מן התחמון והסם מן העליון: **לא** מקשי קשי **דה** ולא **עליוזי מע"ה** דה. לאו דוקא דל"כ גבי שביעית אמאי אסור הא אמר בע"ז (דף נ:)קומי אילנא שרי אצריזי אילנא אסור אלא לא ולא מיקשי קשיא ולא עליו מעלי לה: **מה** ארו אינו עושה פירות. וא"ת הא אמר צפ"ק דע"ז (דף יד. ושם ד"ה פירי) מאי אילטרובל פירא דלחור וי"ל דהתם בשאר מיני ארזים שעושין פירות והכא כההיא שאין עושין פירות:^[1] **שיטה** תורניתא. והא דלמר צפרק קמא דע"ז (סס) דמוניתא אין לו עיקר לאו היינו מורניתא דהכא אלא מין אחר^[2] אבל האי שהוא מין ארו יש לו עיקר: ^{ערמונים}

בכוורתו מטמא טומאת אוכלין שלא במחשבה: זיתים לקוין מניה שתי גרופיות:^[3] תנו רבנן יהלוקה אילן מחבירו לקוין מגביה מן הקרקע טפח וקוצין בתולת השקמה ג' טפחים סדן השקמה ב' טפחים בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה בדקלים ובארזים חופר ומשרש לפי שאין גזען מחליף ובתולת השקמה ג' טפחים בעינן ורמינהי ^{עד}אין קוצצין בתולת השקמה בשביעית מפני שהיא עבודה ר' יהודה אומר יכדרכו אסור אלא מגביה ו' טפחים וקוצין או גומם מעם הארץ מעם הארץ הוא דקשי הא אידך מעלי לה אמר אביי ג' טפחים מעלי לה מעם הארץ ודאי קשי לה מכאן ואילך לא מקשי קשי לה ולא עליוי מעלי לה גבי שביעית עבדינן מידי דודאי קשי לה גבי מקח וממכר עבדינן מידי דודאי מעלי לה בדקלים ובארזים חופר ומשרש לפי שאין גזען מחליף וארו אין גזעו מחליף והא ^{עד}דריש ר' חייא בר לוליינ מאי דכתיב ^{צדיק} כחמור יפרח כארו בלבנון ישגה אם נאמר תמר אלא נאמר ארו ואם נאמר ארו למה נאמר תמר אילו נאמר ארו ולא נאמר תמר הייתי אומר מה ארו אין עושה פירות אף צדיק אין עושה פירות לכך נאמר תמר ואם נאמר תמר ולא נאמר ארו הייתי אומר מה תמר אין גזעו מחליף אף צדיק אין גזעו מחליף לכך נאמר ארו אלא הב"ע בשאר מיני ארזים כדרבה בר רב הונא ^{עד}דאמר רבה בר רב הונא אמרי בי רב ו' מיני ארזים הן שנאמר ^{אתן} במדבר ארו שיטה והדם ועץ שמן אשים וגו' ארו ארזא שיטה תורניתא הדם אסא עץ שמן אפרסמא ברוש ברתי תדהר שאגא ותאשור שורבינא הני ז' הוי כי אתא רב דימי אמר הוסיפו עליהן אלונים אלמונים אלמונים בלוטני אלמונים בלוטני אלמונים כסיתא

דלית ליה האי שיעורא אלא שיעור אחרינא כגון מג' ולמעלה אסור: וקוץ. מלמעלה מעשרה היזק הוא לאילן ומכחישו: הא אידך. טפח או צ' טפחים מעליא ליה ואמאי קתני לעיל ג' טפחים כמשהו סגיא: מכאן ואילך. מן הקרקע עד ג' ומג' עד י': לא מקשי קשי. כל כך ולא עליוי מעלי אלא מספקא לן משום דוימנין קשי ווימנין מעלי: הלכך גבי שביעית. שאסור לומר אילן כדי שיצריח עבדינן מידי דודאי קשי דפשיטא לן ביה דלא יצית צוימור זה משום דספק איסור דלאורייתא לחומרא אבל גבי מקח וממכר דעת המוכר המוכר לא שרי לעזמו כדי מחיית האילן ודאי: **אם נאמר חמר**. שעושה פירות ואין גזעו מחליף למה נאמר ארו שגזעו מחליף ואין עושה פירות קשו קראי אהדדי אם מדמרו לארו ותמר מכל וכל: **אף לדיק אין עושה פירות**. שאוכל דקומיו בעוה"ז ואין לו (א) לעוה"צ א"נ שאין מאכילין אותו פרי מעלליו לכך נאמר תמר כדכתיב נמי קרא אחרינא אמרו לדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו (רשעי' א): **אין גזעו מחליף**. אם נקץ: **אף לדיק אין גזעו מחליף**. אם מת שלא יולד בן כמותו. א"נ אם יפול לא יקום: **לכך נאמר ארו**. כדכתיב כי שבע יפול לדיק וקם (משלי כד): **ארו**. קי"א בלע"ז: **מורניסא**. פ"ץ. כל שמות הללו הם היו בקיאים בהם: **אפרסמא**. ^(ב) שף שממנו עושין הזפת כן נראה בעיני: **ברסי**. **צוי"ש**: **שאגא**. איכא דלמר ^(ג) שף וא"כ אפרסמא הוא שממנו יוצא שמן אפרסמון: **שורבינא**. לא איתפרש: ומקשינן **הני שצעה הוו: הוסיפו עליהן**. חכמים על אותן שצאותו פסוק: **אלונים**. צוטמי כדמרגמא תחת האלה צוטמא (נראה'ת לה): **בלוטני**. קיישינ"א שטעון גלוני"ן: **כסיתא**

(תענית כה). סדן השקמה. שכבר הוקץ. טרופין בלע"ז, שנקץ וחרר ומתעבה, והוא מלשון סדנא כסדני' שכן (שם ע"י פסחים כח). ב' טפחים. שכבר גזע מחליף (תענית כה). מן הפקק. קשר התחתון (שם) והוא הקשר שחלל הקנה פקוק ותמוס שם (ברכות כח). אין עושה פירות. אין לו שכל לעמיד (תענית כה). מה תמר אין גזעו מחליף. אם נפקא, אף צדיק. אין לו זכר, לדיק אין גזעו מחליף. אינו תמחית הממס (שם) תורניתא. פניי"א בלע"ז (דף כב). ברת. טופ"א בלע"ז (שם) שאגא. ש"פ בלע"ז (שם) בוטני. אולמ"א בלע"ז (שם) גליזוס בוסית'. בלוטני. ציקוריה בלע"ז. שגדליו בן פירי שקורין גילגלדי' (שם)

המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא

דמנן כוורת דנוריס כו'. כצר פירשמי צפ' המוכר את הבית [לעיל סה:]: **הרי היא כקרקע**. והלכך אפי' אם חישב עליה לא הוי מאכל לקבל טומאה כדנפקא לן מיערת הדבש^(א): ה"ג **דבש שזב מן הכוורת אינו לא אוכל ולא משקה בשלמא לאביי ניהא אלא לרבא קשיא**. ולא גרסינן בשלמא לאביי אע"ג דזב מוקלה הוא ופירוש משוּבש היה כספרים שטעו לומר דלענין שבת מיירי ולא מילמא היא דלא שיך למימר האי לישנא דאינן לא אוכל ולא משקה אלא לענין טומאה אבל לענין איסור מוקלה דשבת ה"ל למימר דבש שזב מכורות אסור אלא לענין הלכות טומאה מיתנייא כדנתיב נמי כי האי גוונא כדוספתא בתמלא מנ' טהרות (פ"צ ה"ג) דבש שזב מכורות דנוריס מטמא טומאת משקין חשב עליו לאוכלין מטמא טומאת אוכלין: **אינו לא אוכל כו'.** כלומר לא מקבל טומאה: **בשלמא לאביי**. דמוקי דבש כוורת בשמי חלות ה"נ בשמי חלות הלכך ניהא ולא תקשי לרב כהנא דכיון דליתמקו לדנוריס אע"ג דזב בעי מחשבה: **אלא לרבא**. דלא בעי לאוקומי בשמי חלות קשיא לרב כהנא דאפי' אי מוקי לה כר"א כיון דזב לא חשיב כקרקע: **ע"ג כלי מאוס**. והלכך כיון דצמוך הכוורת לא הוי חשיב אוכל כר"א והשמא כשיזא הרי

זב ע"ג כלי מאוס הלכך רציך מחשבה אבל אליבא דרננן דחשיבי ליה אוכל צמוך הכוורת לא מיעביל שם אוכל מיניה משום כלי מאוס עד שיפסל מלאכול הכלל כדלמרנין בשמיטת חולין (דף ע"א). כן נראה בעיני: **קשקשין**. קיסמינן דקין שאין ראוי לאספו אבל גבי כלי מאוס חשיב אוכל: **בשלמא לאביי ניהא**. דמוקי לה בשמי חלות ולא תקשי לרב כהנא: **אלא לרבא קשיא**. לרב כהנא דבעל כרחך לאו ר"א היא דמחשבה לא מהניא ליה לשווייה כתלוש כי היכי דלא מהני לפירות מחוזרים לקרקע לקבולי טומאה כדמחשבה: **עשה**. דהדר וזמנא ואע"ג דלא הניח שום גרופית: **צטולם השקמה**. שלא נקלעה מעולם: **סדן**. שכבר נקץ פעם אחרת וגדל: **לפי שאין גזעו מחליף**. אם יניח ממנו חוץ לקרקע הואיל ונקץ כראשו: **וצטולם השקמה ג' טפחים**. בתמיה והכל די צפוחות: **מפני שהיא עבודה**. שגדל יותר וכתיבי וכרמך לא תזמור (ויקרא כה): **כדרכו אסור**. כדמפרש לקמיה: **מן הקרקע עד ו' טפחים**. ולת"ק איכא למימר הוּא לאילן ומכחישו: **הא אידך**. מן הקרקע עד ג' ומג' עד י': **לא מקשי קשי**. כל כך ולא עליוי מעלי אלא מספקא לן משום דוימנין קשי ווימנין מעלי: **הלכך גבי שביעית**. שאסור לומר אילן כדי שיצריח עבדינן מידי דודאי קשי דפשיטא לן ביה דלא יצית צוימור זה משום דספק איסור דלאורייתא לחומרא אבל גבי מקח וממכר דעת המוכר המוכר לא שרי לעזמו כדי מחיית האילן ודאי: **אם נאמר חמר**. שעושה פירות ואין גזעו מחליף למה נאמר ארו שגזעו מחליף ואין עושה פירות קשו קראי אהדדי אם מדמרו לארו ותמר מכל וכל: **אף לדיק אין עושה פירות**. שאוכל דקומיו בעוה"ז ואין לו (א) לעוה"צ א"נ שאין מאכילין אותו פרי מעלליו לכך נאמר תמר כדכתיב נמי קרא אחרינא אמרו לדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו (רשעי' א): **אין גזעו מחליף**. אם נקץ: **אף לדיק אין גזעו מחליף**. אם מת שלא יולד בן כמותו. א"נ אם יפול לא יקום: **לכך נאמר ארו**. כדכתיב כי שבע יפול לדיק וקם (משלי כד): **ארו**. קי"א בלע"ז: **מורניסא**. פ"ץ. כל שמות הללו הם היו בקיאים בהם: **אפרסמא**. ^(ב) שף שממנו עושין הזפת כן נראה בעיני: **ברסי**. **צוי"ש**: **שאגא**. איכא דלמר ^(ג) שף וא"כ אפרסמא הוא שממנו יוצא שמן אפרסמון: **שורבינא**. לא איתפרש: ומקשינן **הני שצעה הוו: הוסיפו עליהן**. חכמים על אותן שצאותו פסוק: **אלונים**. צוטמי כדמרגמא תחת האלה צוטמא (נראה'ת לה): **בלוטני**. קיישינ"א שטעון גלוני"ן: **כסיתא**

(תענית כה). סדן השקמה. שכבר הוקץ. טרופין בלע"ז, שנקץ וחרר ומתעבה, והוא מלשון סדנא כסדני' שכן (שם ע"י פסחים כח). ב' טפחים. שכבר גזע מחליף (תענית כה). מן הפקק. קשר התחתון (שם) והוא הקשר שחלל הקנה פקוק ותמוס שם (ברכות כח). אין עושה פירות. אין לו שכל לעמיד (תענית כה). מה תמר אין גזעו מחליף. אם נפקא, אף צדיק. אין לו זכר, לדיק אין גזעו מחליף. אינו תמחית הממס (שם) תורניתא. פניי"א בלע"ז (דף כב). ברת. טופ"א בלע"ז (שם) שאגא. ש"פ בלע"ז (שם) בוטני. אולמ"א בלע"ז (שם) גליזוס בוסית'. בלוטני. ציקוריה בלע"ז. שגדליו בן פירי שקורין גילגלדי' (שם)

(שם) ב' טפחים. שכבר גזע מחליף (תענית כה). מן הפקק. קשר התחתון (שם) והוא הקשר שחלל הקנה פקוק ותמוס שם (ברכות כח). אין עושה פירות. אין לו שכל לעמיד (תענית כה). מה תמר אין גזעו מחליף. אם נפקא, אף צדיק. אין לו זכר, לדיק אין גזעו מחליף. אינו תמחית הממס (שם) תורניתא. פניי"א בלע"ז (דף כב). ברת. טופ"א בלע"ז (שם) שאגא. ש"פ בלע"ז (שם) בוטני. אולמ"א בלע"ז (שם) גליזוס בוסית'. בלוטני. ציקוריה בלע"ז. שגדליו בן פירי שקורין גילגלדי' (שם)

הארץ: מכלול שמי' מעלי מה שקוצץ בתוך ג' הלכך כר'. דודאי קשי לה אם הוא גומם עם הארץ: ואפילו אין הכוורת מחוברה להאכלתו, שכן לעולם הבא: לכך נאמר [ארץ] דגזעו מחליף. והכי אמרת דאין גזעו מחליף: הכא במאי עסקין דאין גזעו מחליף בשאר ארזים. אבל ארו גופו ודאי מחליף: ברוש. ברתא. שיטה. תורניתא. שורבינא לא אתפרש לן: ומקשי' הני ז' הוי. ולא י"י בוטני. כדמרגמינן תחת האלה תחת בוטני. אותו אילן

מסורת הש"ס

(א) לעיל סה: שביעית פ"י מ"ז טוקלין פ"ג מ"י, (ב) שבת לה. לעיל סו. ע"ש, (ג) (נכסדות ז:), (ד) מענית סה:, (ה) שביעית פ"ד מ"ה ע"ש מדה ח:, (ו) [מענית סה:], (ז) מענית סה: (י) [סוכה לו:], (ח) [ש"א יד].

תורה אור השלם

1 ונתתן לא שמוע בהשביע אביו את העם ושלח את צצה המטה אשר בידו ויטבל אותה ביערת הדבש ויִשָּׁב יְדוֹ אֶל פִּי וְתִאָּרְתָּה עֵצִיה:
שמואל א ד כו
2 צדיק בחמור יפרח כארו בקלון יִשְׁתָּה:

חללים צב י
3 אתן במדבר ארז ששה ודוד ויָצַן שָׁמֶן אֲשֵׁים בְּעֶרְבָה בְּרוּשׁ תְּדִיר וְתֶאֱשׂוּר תִּדְרֶה:
ישעיהו מא ט

הגהות הב"ח

(א) השב"ם ד"ה אף לדיק וסי' ואין לו חזק לעולם הבא:
(ב) (ג) ד"ה אפרסמא שירף שתמנ:
(ד) ד"ה שאגא איכא דלמר שירף וא"כ:

לעני רש"י

קיצ"א [קישניא]. אלוך. פ"ץ ארין.
שירף [ש"ף]. אשור.
בחי"ש [בחי"ש]. אשור.
שף [ש"ף]. אשור.
קישניא"א [קישניא]. אלוך. גלוז"ץ. בלוטניס.

מוסף רש"י

כוורת דבורים. מחוברה היא כקרקע שטית, הרי היא כקרקע. לכל דבר להיות נקיים כספק ופסטר ובתורה ולקטת על גבה ממשלילין ולכבוש עלה פפוחיל כליו היא קרקע, דמנן מתכסת שביעית פרק אחריו אין מחבין פפוחיל אבל על הקרקע ואם אין לו משה כחך דשיו (לעיל סה- ע"ש בארובה), ואינה מקבלת טומאה.
ו' הסודם. במקומה. דינן דמחוכת היא לקרקע ילאה מחוכת כלי וגם הדבש שמוכתה אינו מקבל טומאה כדנל לבני כוורת, ודוקא במקומה אבל אם נעלה משם או מקבל הדבש טומאה כמאן דלחמי דלא בעי מחשבה, דאורייתא אין דמלריך טומאה והלכך אגטריך ההא גבי טומאה למימנ מקומה, וה"ה לכל הין מילי (שם), והרודה ממנה. כשהיא במקומה דהיינו מקום גידולו של הדבש, חייב חטאת.
מכלול מן הקרקע (שם), מאי טעמא דר' אליעזר. דחשיב לכוות דנוריס כמחומר, דכתיב ויטבול אותה ביערת הדבש. ביהומן כמי, ובדש במקום גידולו מיירי וקרי ליה יער והלכך חשיב ליה מחובר ואפילו אין הכוורת מחוברה משם כקרקע (שם), דבש ככוורת. דלחמי לא חשיב עליה שחי הוא כמחומר, ובדש דנוריס מיירי, דאין כוורת אלא לדנוריס (בכוורות א), בתולת השקמה. נטיעה שזב נקלעה מעולם